



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 37

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1006649-81.2020.4.01.3820/MG

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: ISABELA PARREIRAS FIGUEIREDO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A PARTE AUTORA interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais**, que deu provimento ao Recurso do Instituto Nacional de Seguro Social para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral na concessão do benefício de salário-maternidade em razão de adoção de menor com mais de doze anos de idade, evento 7.

A Turma de origem, assim fundamentou a improcedência do pedido (evento 7):

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que acolheu o pedido de salário maternidade. A discussão diz respeito ao pagamento do benefício, uma vez que o menor adotado contava com 12 anos de idade completos e, por conseguinte, a parte autora não se enquadraria na previsão normativa. Nos termos do art. 71-A da Lei n. 8.213/91, ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 dias. O art. 93-A do Decreto n. 3.048/99 explicitou que o benefício seria devido no caso de adoção de criança de até doze anos de idade. Num primeiro momento, poder-se-ia pensar que houve excesso no poder regulamentar. Porém, a própria lei previdenciária já deixava claro que o adotado deveria ser criança. Na ausência do conceito de criança para fins previdenciários, adota-se, por óbvio, aquele previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos (art. 2º da Lei n. 8.069/90). A magistrada sentenciante entendeu que "em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro não é possível acolher a pretensão do INSS de se aplicar o entendimento restritivo do referido art. 71-A da Lei 8.213/91, manifestado na contestação, e, na mesma linha de entendimento é forçoso reconhecer que o disposto no art. 93-A do Decreto n. 3.048/99 não pode ser aplicado tal como se pretende, posto que extrapola o poder regulamentar ao impor restrição objetiva conflitante com diversas normas de status constitucional e infraconstitucional. O tratado assinado pelo Brasil, cujo status é superior aos normativos mencionados, conceitua criança como sendo todo aquele que não adquiriu maioridade civil, sendo a divisão disposta no ECA, entre crianças e adolescentes, unicamente para os efeitos daquela lei, com o fito de extremar as situações de regulação, sobretudo em termos de responsabilidade, entre os menores e os maiores de 12 anos de idade, assim entendidos, crianças e adolescentes. Considerando que o Brasil se obrigou ao respeito a direito das crianças definidas na Convenção que subscreveu, bem como estabeleceu a proteção à família, garantindo os direitos de crianças e adolescentes, à maternidade e a garantia do convívio familiar e, tendo em vista, mais, a necessidade de um período de maior acompanhamento, assistência e proximidade entre a nova mãe e o filho, biológico ou não, a conclusão do INSS deve ser afastada". Realmente, a Convenção sobre os Direitos da Criança, internalizada pelo Decreto n. 99.710/90, considera como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes (artigo 1). Porém, a incorporação do tratado internacional deve ser

1006649-81.2020.4.01.3820

900000246243.V3 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 37

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

*compreendida no sentido de se atribuir tutela especial aos menores de 18 anos, não tendo o condão de transformar toda expressão "criança", contida no ordenamento nacional, em qualquer pessoa que não alcançou a maioridade civil. Não há dúvida de que a Convenção sobre Direitos da Criança, embora verse sobre direitos humanos, não tem o status de norma constitucional, mas superior ao de lei ordinária. O STF, ao julgar o RE 466.343/SP (Tema n. 60), que tratava sobre a possibilidade da prisão civil no caso do depositário infiel, bem como o conflito entre a lei brasileira e o Pacto de São José da Costa Rica, decidiu pela extinção da prisão e por uma hierarquia infraconstitucional, **porém supralegal dos tratados de direitos humanos assinados anteriormente à Emenda n. 45 de 2004, como é o caso da Convenção sobre Direitos da Criança. Por conseguinte, a convenção não poderia alterar a Constituição de 1988, por exemplo, e suprimir a dicotomia criança e adolescente (art. 227) para uni-las no único léxico "criança". O direito interno, inclusive em âmbito constitucional (art. 227), distingue claramente as figuras da criança e do adolescente. Foi a Lei n. 8.069/90 que especificou a distinção. Criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Embora o art. 2º da Lei n. 8.069/90 expressamente disponha que a distinção é "para os efeitos desta Lei", não há outro diploma no país que faça a distinção entre criança e adolescente, tal como se apresenta na Constituição de 1988. Portanto, este deve ser o critério que orienta a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e das demais normas que se baseiam nessa distinção. Por sua vez a Convenção sobre Direitos da Criança faz alusão apenas à "criança", trazendo conceito unitário, apesar de, obviamente, neste termo estar abrangido o adolescente. Percebe-se, pois, que a proteção doméstica e internacional incidem sobre o mesmo grupo de pessoas - aquelas que ainda não alcançaram a maioridade civil - sendo dicotômica a tutela nacional. Isso não significa que o termo "criança" contido na legislação interna deva ser sempre interpretado como aquele menor de 18 anos. Caso contrário, não se poderia, exemplificativamente, segundo a Convenção sobre Direitos da Criança, impor a medida socioeducativa de internação aos menores de 18 anos, porque, nos termos do tratado internacional, eles deveriam ser considerados crianças. Conforme dispõe o art. 105 da Lei n. 8.069/90, "ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101", quais sejam, encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, entre outras. Percebe-se, no entanto, que não foram revogadas as medidas de internação e liberdade assistida, porque não desapareceu o tratamento binário de criança e adolescente. Deve prevalecer a divisão bipartida - criança e adolescente - no direito interno naquilo em que não se distinguem, como no caso de limite etário para inimizabilidade penal ou no direito de visita pelos avós (art. 1.589, parágrafo único do Código Civil), assim como no que se separam - direito ao salário-maternidade e a tipos diversos de medidas socioeducativas. Não foi propósito da norma internacional tornar o menor de 17 anos absolutamente incapaz - por ser criança -, retirando-o da posição de relativamente incapaz, como preconiza a lei civil. A Convenção sobre Direitos da Criança não pretendeu equiparar crianças e adolescentes em toda e qualquer situação, mas sim assegurar tutela diferenciada aos menores de 18 anos, circunstância que é acatada pelo Brasil por meio de tratamento binário. Firmada essa premissa, deve-se compreender que a própria Convenção sobre Direitos da Criança estabelece no Artigo 26 - I que "os Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o direito de usufruir da previdência social, inclusive do seguro social, e adotarão as medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito, em conformidade com sua legislação nacional". Isso significa que o benefício previdenciário será concedido conforme legislação interna. Ainda que a convenção estabeleça que criança é a pessoa menor de 18 anos, é possível à lei interna estabelecer restrições ou concessões a depender da idade. No caso de pensão por morte, por exemplo, a lei reconheceu o direito à pensão até os 21 anos, ultrapassando a idade da criança prevista na convenção e mesmo a do adolescente, estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. É igualmente legítimo restringir a idade para concessão do salário maternidade ou mesmo estendê-lo até os 21 anos, tal como a pensão. Basta que haja previsão orçamentária e recursos financeiros. Não se nota, nessas escolhas políticas, ausência de proteção ao adotado quando não se estende o salário-***



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 37

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

maternidade aos adolescentes, assim como na situação em que, para a criança, não se aplica medida socioeducativa de internação. Se para o direito previdenciário e assistencial da própria criança observa-se a legislação nacional, conforme disposto na Convenção, não se antevê lesão na observância do limite de doze anos para fins de concessão do salário-maternidade à adotante da criança. A análise contextual do diploma demonstra que o critério objetivo questionado nesta ação é legítimo, pois fruto de escolha política que encontra base no tratamento diferenciado que por vezes recebem crianças e adolescentes. Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

A PARTE AUTORA, nas razões do Pedido de Uniformização Nacional, evento 8, aponta acórdão paradigma julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, processo nº 5030521-73.2019.4.04.7000, que concedeu benefício por salário maternidade em razão de adoção de indivíduo maior de doze anos, adolescente. Aponta, também, julgados da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, processo nº 5000828-32.2020.4.04.7122 e da 4ª Turma Recursal do Paraná, processo nº 5040875-94.2018.4.04.7000. Requer, ao final, “a reforma da decisão impugnada, para que nos termos das decisões paradigmas seja reconhecido o conceito de Criança previsto na Convenção sobre direitos das Crianças - Decreto nº 99.710/90 - a fim de viabilizar o direito do salário maternidade, previsto no art. 71-A da Lei 8.213/91, para, ao final, seja reconhecido o direito da Requerente ao benefício do salário maternidade.”.

Contrarrazões não apresentadas.

O Pedido de Uniformização foi admitido tanto na origem quanto pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

A questão de direito material a ser dirimida no presente Pedido de Uniformização Nacional é **saber se é devido salário-maternidade em razão de adoção de menor acima de doze anos de idade.**

Restou demonstrada a divergência do julgado impugnado com os paradigmas colacionados.

Enquanto o acórdão recorrido entendeu que o art. 71-A da Lei n. 8.213/91, prevê a concessão de salário-maternidade ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança e, conforme critério definido na Lei nº 8.069/90, criança é a pessoa até doze anos incompletos, os acórdãos paradigmas entenderam ser possível ao a concessão do referido benefício em razão de adoção de até 18 anos, ao fundamento de que o conceito de criança e a diferenciação havida entre os termos



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 37

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

'criança' e 'adolescente' aplicam-se para os fins específicos da Lei nº 8.069/90, a qual prevê que criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, sendo possível, para a proteção do menor, tomar por base o conceito amplo de criança, o qual também se encontra presente no ordenamento jurídico brasileiro a partir da ratificação da Convenção dos Direitos da Criança (Decreto n. 99.710/90), o qual considera criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes, nos termos do art. 1º do referido Decreto.

A divergência jurisprudencial encontra-se, pois, suficientemente demonstrada.

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

Observe-se que o Juiz Federal Daniel Machado Rocha, em seu livro, Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social, 20ª edição, Revista, Atualizada e Ampliada, Curitiba: Alteridade, 2022, página 532, sinaliza a previsibilidade do ajuizamento de inúmeras demandas judiciais visando a concessão do salário maternidade nos casos de adoção de adolescente.

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: **saber se é devido salário-maternidade em razão de adoção de menor acima de doze anos de idade.**

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização**, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000246243v3** e do código CRC **e46a6b04**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO
Data e Hora: 20/10/2023, às 13:32:19

1006649-81.2020.4.01.3820

900000246243.V3 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 19/10/2023
Pauta: 37
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1006649-81.2020.4.01.3820/MG

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: ISABELA PARREIRAS FIGUEIREDO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: **SABER SE É DEVIDO SALÁRIO-MATERNIDADE EM RAZÃO DE ADOÇÃO DE MENOR ACIMA DE DOZE ANOS DE IDADE.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se é devido salário-maternidade em razão de adoção de menor acima de doze anos de idade".

Brasília, 19 de outubro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000246244v4** e do código CRC **82da864f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 20/10/2023, às 13:32:19

1006649-81.2020.4.01.3820

900000246244.V4 LOT.TNU© VCL.TNU